

통 보

1. 제 목 : 위원회 운영 관련 이해충돌방지 규정 보완 필요
2. 소관부점 : 캠프연구소 등 13개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공기관은 중요한 의사결정 과정의 공정성·전문성 등을 제고하기 위해 각계 전문가, 민간인 등이 참여하는 위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사일 현재 공사 내규에 따라 외부위원이 참여하는 위원회(협의회, 심의회 등 명칭 불문) 현황은 [표 21]과 같이 총 103개이다.

[표 21] 공사 외부위원이 참여하는 위원회 현황

구분	합계	규정	세칙	요강	시달·통첩
개수	103개	13개	21개	65개	4개

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국민권익위원회예규 「부패영향평가업무 운영지침」 제4조 및 별표 평가기준에 따르면 공적인 업무추진 과정에서 사적인 이해의 개입을 방지하기 위한 기준과 절차 및 사후통제 수단을 마련해야 한다고 되어 있고, 국민권익위원회 「부패영향평가지침 및 매뉴얼」에 따르면

임기 규정이 없거나 계속된 연임으로 인하여 발생하는 유착관계를 방지하는 규정을 두도록 되어 있으며(p.212), 국민권익위원회는 2018. 12. 17. ‘공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고’를 제도개선 권고¹⁾하여 공공기관에서 운영하는 위원회의 투명한 운영을 강조한 바 있다.

한편, 행정기관의 경우 소속 위원회 운영의 민주성·투명성·효율성 향상을 위해 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제 6조에 위원회 설치 시 위원의 구성 및 임기, 위원의 결격사유, 제척·기피·회피²⁾ 등을 명시하도록 정하고 있으며 제8조에 따라 관련 분야의 전문지식 또는 실무경험이 풍부한 사람 등을 위원으로 임명하거나 위촉하도록 하고 있다.

따라서, 공사 또한 각종 내규에서 의사결정의 객관성 등을 확보하기 위해 위원회를 두고 외부위원을 위촉해 운영할 때에는 외부위원의 자격, 임기, 위원의 제척·기피·회피 등 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」에서 정하는 사항에 준하는 기준을 내규에 명시할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사에서 외부위원을 위촉하여 운영 중인 각종 위원회 관련 내규를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

-
- 1) 국민의 권리·의무와 관련되는 사항, 기관의 예산과 관련되는 사항, 계약·업체선정 사항 등 공정하고 객관적인 심의·의결이 필요한 위원회에 대하여 민간위원 구성 비율 확대, 직무윤리 사전진단 및 서약서 작성 의무화, 이해충돌사유의 구체적인 규정 및 회피신청을 하지 않은 위원에 대한 해촉 근거 마련, 위원 선정방식 명시 등 14가지 사항을 권고
 - 2) 제척·기피·회피의 경우 국민의 권리·의무와 관련되는 인·허가, 분쟁 조정 등 특히 공정하고 객관적인 심의·의결이 필요한 경우에 한정

(1) 외부위원 자격기준 조항 미비

「정보공개처리요강」³⁾에 따른 정보공개심의회는 공개청구된 정보의 공개 여부를 결정하기 곤란한 사항, 청구인 또는 제3자의 이의신청등의 정보공개 여부를 심의·의결하므로 정보공개심의회⁴⁾의 위원인 민간 위원은 해당 업무를 수행할 능력을 적절히 갖추어야 함에도 불구하고, 외부전문가가 갖추어야 할 구체적인 자격 요건을 명시하지 않고 있는 등

[표 22]와 같이 8개의 위원회(관련 내규 6개)가 외부위원의 자격요건을 정하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[표 22] 외부위원의 자격기준 조항을 두지 않은 위원회 현황

순번	위원회명	역 할	관련 내규	소관부점
----	------	-----	-------	------

“기재 생략”

3) 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」에 따라 공사가 보유·관리하는 정보에 대한 공개청구 등에 관한 사항을 규정(소관부점: 경영지원실)

4) 「정보공개처리요강」 제22조 제1항에 따라 경영본부 담당 이사, 기획조정실장, 감사실장 등 내부위원 외 민간위원 2명을 위촉하여 7명으로 구성

(2) 외부위원 임기 한도 및 제척·기피·회피 조항 미비

또한, 캠프연구소 소관 「『금융과 공공자산연구』편집위원회 운영요강」에 따른 편집위원회는 연구부정행위 운영기준 제·개정 및 연구부정행위 판정 등에 관한 사항, 연구지원비 및 논문심사료 책정에 관한 사항 등을 심의·의결하므로 장기 활동에 따른 사적이해관계 형성 등 공정성 저해 우려가 없도록 운영할 필요가 있음에도 불구하고, 제6조 제1항에서 편집위원장 및 편집위원의 임기는 2년으로 하고 1년 단위로 연임할 수 있되 편집위원장의 경우만 연임을 1회로 한정한다고 하여 편집위원의 임기 한도를 정하지 않는 등

[별표 8] “외부위원의 임기 한도 규정이 없는 위원회”와 같이 21개의 위원회에서 외부위원의 임기를 정하지 않거나 제한 없이 연임이 가능한 것으로 확인되었다.

그 밖에, 가계지원총괄처 소관 「고문변호사 운영요강」에 따른 심사위원회가 고문변호사 선정의 서류심사 및 평가 등을 수행하므로 선정심사의 공정성과 객관성을 확보하기 위하여 심사대상과 사적 이해관계가 있을 경우 제척·기피·회피하도록 하는 등 이해충돌가능성이 없도록 운영할 필요가 있음에도 불구하고 위원회의 제척·기피·회피에 관한 사항을 정하지 않는 등, [표 23]과 같이 8개의 위원회에서 제척·기피·회피 관련 조항이 없는 것으로 확인되었다.

[표 23] 외부위원의 제척·기피·회피 규정이 없는 위원회

순번	위원회명	역할	관련 내규	소관부점
----	------	----	-------	------

“기재 생략”

순번	위원회명	역할	관련 내규	소관부점
----	------	----	-------	------

“기재 생략”

5)

따라서, 각 위원회별 업무성격, 운영주기 등을 고려하되 외부위원의 자격요건을 구체적으로 정하고, 임기 한도를 설정하며, 제척·기피·회피에 대한 규정을 운영함으로써 공사 각종 위원회의 공정성을 제고할 필요성이 확인되었다.

[소관부점 의견] 캠프연구소 등 13개 부점에서는 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 위원회의 공정한 운영을 위하여 관련 내규를 정비 하겠다고 하였다.

5) “기재 생략”

4. 조치할 사항

캠코연구소 등 13개 부점⁶⁾ 부점장은 각 위원회별 업무성격, 운영주
기 등을 고려하여 외부위원의 자격요건, 임기한도, 위원의 제척·기
피·회피 조항을 관련 내규에 반영하시기 바랍니다.(통보)

6) 인재경영실, 경영지원실, 사회적가치구현실, 기업지원총괄처, 기업자산매각지원처, 가계지
원총괄처, 캠코연구소, 법규실, 기획조정실, 기업자산인수처, 기업투자금융처, 해양투자금
융처, 온비드사업처

[별 표 8]

외부위원의 임기 한도 규정이 없는 위원회

순번	위원회명	임기	역할	관련 내규	소관부점
----	------	----	----	-------	------

“기재 생략”

순번	위원회명	임기	역할	관련 내규	소관부점
----	------	----	----	-------	------

“기재 생략”